

Mar 2025. Issue 194

ZOOM IN TRADE

신한관세법인 월간 관세 무역 소식지

Where Is Grace Chang?

03 ... 창립 60주년!

생각과 현실

07 ... 트럼프 관세정책, 언제 어디까지 갈까? (25.3.9일 현재상황 정리)

최신 관세 판례 분석

21 ... 쟁점물품(건조고추)의 수입신고가격을 부인하고, 관세법 제32조에 따른 유사물품의 거래가격을 기초로 과세가격을 결정하여 관세를 부과한 처분의 당부

논리로 푸는 HS 사례

27 ... 샤워기 부분품의 품목분류 사례(조심 2024관0119)를 통한 부분품 품목분류의 유의사항

Global Customs Insight

33 ... WTO(세계무역기구)의 개혁 논의

FTA 및 수출입 실무 안내

36 ... 한-필리핀 FTA 체결

관세무역개정 내용과 의견

39 ... 「관세청 납세자보호에 관한 고시」 일부 개정(안) 행정예고 안내



창립 60주년!

장 승 희
대표 관세사

“
우리는 편법이나 변칙을 찾지 않을 것이고
안주하거나 거부하지 않을 것입니다.
전통에만 머물러 있지 않고 새로운 개혁을
위해서도 꾸준히 도전하고 있습니다.
”



1965년 창립한 서울통관사는 15년간 관세청이 자리한 중림동에서 업무를 수행했습니다. 법인화와 함께 신한관세법인으로 개명을 하였고, 1980년 관세청과 함께 강남으로 이전하며 논현동 시대를 열었습니다. **신·속정확, 친·절봉공을 우리의 지표로 삼아 60년간 최고의 서비스를 고객사에 제공하기 위해 끊임없이 달려왔습니다.**

창업주이신 고 장흥진 회장님께서 **3명의 직원으로 통관 업무를 시작**하셨습니다. 1964년 첫 수출의 날에 1억달러 수출실적을 자축한 대한민국은 2024년에는 6,838억달러까지 성장하였습니다. 60년간 6,000배라는 초고속 성장을 이룬 것입니다. 무역기업을 지원하는 신한관세법인도 3명이었던 직원이 100명에 도달하였습니다. 회장님께서 대한민국의 무역현장 한 가운데서 **수출입 기업의 원활한 무역을 지원하기 위해 열정**을 부으셨습니다. 2023년 별세하시기 전까지 국가와 고객과 신한 가족을 위한 애정과 열정을 멈추지 않으셨습니다.

이번 달 생각과 현실은 **‘트럼프 관세정책, 언제 어디까지 갈까? (25.3.9일 현재상황 정리)’**입니다. 최신 관세 판례 분석은 **‘청구법인이 쟁점물품(CIGAR)을 수입하면서 수출자에게 Annual Fee 명목으로 지급한 쟁점금액을 과세가격에 포함하여 관세등을부과한 처분의 당부’**이며, 논리로 푸는 HS 사례는 **‘샤워기 부분품의 품목분류 사례(조심 2024관0119)를 통한 부분품 품목분류의 유의사항’**입니다. 또한 Global Customs Insight는 **‘WTO(세계무역기구)의 개혁 논의’**이며, FTA 수출입 실무 안내는 **‘한-필리핀 FTA 체결, 관세무역개정 내용과 의견은’** 「관세청 납세자보호에 관한 고시」 일부 개정(안) 행정예고 안내입니다.

신한관세법인은 60번째 생일을 맞으며 이제 또 걸어 나갈 길을 바라봅니다. 관세사 업계의 어른으로서 어떠한 걸음을 걸어 나가야 할지 생각해봅니다.

한강의 기적이라 불리며 초고속 성장을 이룬 대한민국은 2000년대에 들어서면서 경제발전 속도가 급격히 떨어졌습니다. 1969년 13.8%의 경제성장률을 비롯하여 1990년대까지도 7%대의 높은 성장률을 유지하였으나 2000년대에 들어오면서 경제성장은 계속 저조했습니다. 그리고 올해에는 2%까지 떨어진 성장률을 전망하고 있습니다.

세계경제의 전망도 밝지만은 않습니다. 국제정세는 매우 혼탁합니다. 특히 최강대국인 미국의 대통령이 내 나라만 잘되면 된다는 'Make America Great Again'를 천명하며 당선이 되었습니다. 이 목표를 이루기 위해 모든 수단을 강구하겠다 공표하고 연일 새로운 행정명령을 시행하고 있습니다. 많은 국가들이 대응방안을 세우기 위해 애를 쓰고 있습니다. 또다른 New Normal이 만들어지고 있습니다.

그러나, 돌이켜 보면 어려운 상황과 위기는 해마다 닥쳐 왔습니다. 2000년대에 들어서도 심각한 위기들이 있었습니다. 2007년 12월 미국에서 시작된 금융위기는 전세계에 심각한 영향을 미쳤습니다. Great Recession이라고도 불리듯 GDP는 곤두박질쳤으며 실업률은 급증하였습니다. 집값은 폭락하였고 소득격차가 심화되었습니다. 또한, 2020년 시작된 Covid-19사태는 경제 뿐 아니라 전세계를 죽음의 공포로 몰아넣었습니다. 수백만명이 목숨을 잃었고, 정신적 신체적으로 건강이 악화되었습니다. Lockdown과 이동 및 집합 금지로 인하여 많은 사람들의 직장이 사라졌습니다. 무엇보다 대면을 금하는 Social distancing의 일상화는 건강한 인간관계 형성에 위기를 가져왔습니다. New Normal이 되고 일상이 되었습니다.

인간의 삶에서와 마찬가지로 기업이 나아가는 길도 평탄하지 않습니다. 어려운 상황과 위기는 수시로 닥쳐옵니다. 외부로부터 오는 위기뿐 아니라 내부에서 발생하는 어려운 상황도 있습니다. 60년이라는 세월 동안 어려운 상황과 위기는 시시때때로 찾아왔습니다. 그럼에도 그 모든 어려움을 잘 버티며 슬기롭게 넘어왔음에 큰 감사와 기쁨이 있습니다.

이제 다시 나아가는 길에 어떤 상황이 오더라도 우리 신한가족은 곳곳이 걸어갈 것입니다. 100년을 목표로 바라보며 오늘도 걸어갑니다. 그러나, 그 길이 일년이 될지 10년이 될지 또다른 60년이 될지 인간인 우리는 알 수 없습니다. 욕심을 부리지 않을 것이며 자만하지도 않을 것입니다. 100년을 바라보며 오늘 하루를 최선을 다해 살아갑니다. 오늘 하루에 감사하며, 오늘의 업무

에 감사하며, 한 걸음씩 최선을 다하며 나아갑니다. 어려운 상황이라고 돌아서지 않고 힘든 상황이라고 주저 하지 않을 것입니다. 또한 예기치 못한 행운의 상황에서도 **들뜨고 교만해지지 않을** 것입니다.

60년 전통을 바탕으로 신뢰와 성실을 기준으로 正道(정도)를 걸어왔듯이 변함없이 그렇게 걸어 갑니다. 우리는 **편법이나 변칙을 찾지 않을 것이고** 안주하거나 거부하지 **않을** 것입니다. **전통에** **만 머물러 있지 않고** 새로운 개혁을 위해서도 꾸준히 도전해 갈 것입니다.

2008년 설립한 **신한인비스타는** **고객사의 물류안정화에** 도움을 드리기 위해 김포터미널 물류단지
와 김포공항화물청사에 위치한 보세창고에서 3PL업무를 담당하고 있습니다.

2016년 **KORD Partners는** **한국 우수한 제품의 미국 현지 진출 및 현지화에** 도움을 드리기 위해
설립되었습니다. 미국의 관세사, FDA 전문가와 함께하며 미국과 한국에서 동시에 업무를 수행하
고 있습니다.

2018년 설립한 **Shinhan Customs Vietnam은** **베트남에 진출한 제조기업들에게** 통관 및 관세무역
컨설팅과 시스템 구축 등으로 도움을 드리고 있습니다.

2020년에는 **KORD Systems를** 설립하여 **고객사를 위한 시스템 소프트웨어와 신한관세법인의 고**
객 편리 프로그램 등을 개발하고 있습니다.

눈 덮인 들판을 걸어갈 때
함부로 어지럽게 걷지 마라
오늘 나의 발자국은
뒷사람의 이정표가 되리니
이양연(李亮淵, 1771~1853)

오랜 기간 꾸준히 자리를 지켜올 수 있었음에 감사하며 앞으로의 길들도 열정으로 성실하게 나
아가겠습니다. 一喜一悲 하지 않으며 모든 일에 최선을 다하여 고객과 국가의 발전에 이바지 하
는 길을 밟아 가겠습니다.

60년간 지켜봐 주시고 성원하여 주신 모든 분들께 감사 인사를 드립니다. 앞으로 나아가는 길
에서도 **계속해서 사랑해 주시고 가르쳐 주시기** 바랍니다.

감사합니다.

<추 신>

신한관세법인은 창립 60 주년을 맞아

2025 년 3 월 21 일(금) 건설회관 2 층(강남구 언주로 711)에서
미국, 베트남, 한국의 3 국 융합 관세실무 세미나를 개최합니다.
많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

[신한관세법인](#)

신한관세법인
장승희 *Seunghee Chang*



생각과 현실

트럼프 관세정책, 언제 어디까지 갈까? (25.3.9일 현재상황 정리)

경제정책에 있어서는 실로 하늘 아래 새로운 것은 별로 없으니, 새롭다고 주장되는 것들이 대개 서툴게 변장한 지난 세기의 폐기물로 판명된다. (밀턴프리드먼, 자본주의와 자유, 1962)

연일 쏟아지는 트럼프의 관세뉴스로 정신을 차릴 수가 없다. 트럼프 관세에 대한 기본 정보를 알아야 관세부과, 유예, 철회, 조정, 다시 철회는 없다고 부인하는 등 오락가락 밤낮으로 전세계 주식시장과 외환시장, 현물시장을 급등락시키고 있는 트럼프의 말에 덜 휩쓸리고 결정을 할 수 있게 되지 않을까?



서 영 진

부대표/관세사

wedin8@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 기업심사
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

트럼프와 그의 재무장관과 상무장관을 중심으로 관세를 부과하는 기관들이 어떤 강도로 얼마나 오랫동안 전세계 국가와 기업, 언론과 국민을 상대로 쥐락펴락하면서 숨을 죽이게 만들지 현재로서는 지켜볼 수 밖에 없다. 하지만, 이런 불안한 상황이 계속될 수는 없기에 2 개월간 트럼프의 관세 행정명령을 지켜보면서 어떻게 얼마나 지속될지 향후에 어떻게 전개될지 생각을 해보자.

1. 우선 트럼프가 관세에서 원하는 것이 무엇인지 생각해 본다

미국은 세계 유일의 초강대국으로 자유세계의 지도자 역할을 해야 한다. 미국 혼자서는 갈 수가 없다. 그러나 미국은 점점 세계의 경찰역할을 할 생각이 없다. 일리는 있다. 미국이 중국을 WTO 내에서 보호하는 동안 치고 올라오면서 도리어 미국에 많은 피해를 입혔다고 생각하고 있고, EU 는 미국의 지원 속에 아무런 희생도 하지 않았다고 생각하고 있다.

트럼프의 관세전략은 중국과 EU 를 비롯한 여러 국가와 기업을 상대로 판을 흔들고, 위협을 하면 자유세계의 모든 국가와 기업들이 움직일 것이라는 것을 알고 있다. 하지만, 트럼프와 그의 스콧 베센트 재무장관과, 하워드 러트닉 상무장관이 원하는 대로 기업과 국가가 움직일지 기대와는 다른 방향으로 전개될 가능성이 크다. 대응하는 상대가 있는 관세정책이기 때문에 상대는 큰 영향을 받고, 그 행동은 복합적으로 다시 영향을 미치기 때문에 트럼프가 기대하는 대로 움직여 지는 것도 있고, 그렇지 않은 것도 많이 있을 것이다.

● 트럼프가 관세부과로 얻고자 하는 것

트럼프는 미국의 만성적인 무역적자를 해소하고자 한다. 특히, 중국, 유럽연합(EU), 멕시코와의 무역에서 심한 적자가 있고, 중국의 우회수출로 인해 피해를 입고 있다고 판단한다.

미국 내 제조업을 보호하고, 일자리를 창출해 실업률을 낮추고자 한다. 특히 중국산 제품이 자국의 전통적인 중요산업인 철강, 자동차, 목재 산업에서 많은 피해를 입힌 것이기 때문에 중국에서 수출되는 물품뿐만 아니라, 중국의 우회수출국이라고 생각되는 멕시코, 베트남, 말레이시아, 캐나다 등을 통한 물품도 고율의 관세를 부과하여 결국 중국산의 미국의 수출을 제한하려고 한다.

기술패권 경쟁에서 중국을 견제하고, 최첨단 반도체 산업에서 설계뿐만 아니라 패키징까지 전 과정을 미국에서 제조하도록 하여 대만, 한국 등이 주도하는 반도체시장을 미국중심 시장으로 변경하고자 한다.

한편, 25.3.5 일 관세로 인한 미국증시폭락과 관련해 베센트 재무장관은 3 월과 4 월 관세부과로 인해 전환기간을 거치겠지만, 시장 매도세는 일시적이고, 관세로 인해 가격이 오르지 않을 것이라고 하고, 러트닉 상무장관은 캐나다, 멕시코 관세부과는 관세전쟁이 아니고 마약전쟁이라고 애써 주식시장의 혼란이 관세로 인한 것은 아니라고 강조한다.

2. 트럼프 관세는 미국 경제에 어떤 영향을 미칠까 생각해 본다

● 트럼프의 주장대로 관세는 외국인 부담하는 것인가? 일시 부담한다

트럼프행정부는 관세는 외국에서 부담하고, 연방세는 줄이겠다는 생각을 가지고 있다. 관세는 통상 수입자가 부담하는데 외국의 수출자가 부담하게 된다는 말은 맞는 말인가? 국제무역이론이 존재한다. 대국관세이론(optimum tariff theory)인데, 높은 관세를 부과하면 수입품 가격이 상승하지만, 대국의 수요감소로 인해 수출국의 가격이 인하될 가능성이 있다. 대국은 국제시장에서 교역조건에 영향을 미치는 가격결정력을 갖는다. 높은 관세를 부과하게 되면 수출가격 하락으로 미국 소비자에게 전부 전가되지 않고, 수출국에 전가되는 효과가 발생하게 된다.

● 관세부과로 인한 인플레이션은 점차 나타난다. 피할 수가 없다.

단기적으로는 수출국에서 생산된 제품이 관세부과로 인해 판매가 줄어들면 수출가격이 하락하므로 재고가 소진될 때까지는 인플레이션이 크게 발생하지 않을 가능성이 있다. 트럼프 정부는 관세수입을 확보할 수 있지만, 어느 정도 기간이 지나 수출국이 생산가격이 맞지 않아서 수출을 하지 못하는 상황에서 미국 내 생산제품의 가격이 관세를 흡수할 수 없는 상황이 되면 필연적으로 물가는 상승하게 된다. 미국내 소비자는 고물가로 인한 인플레이션의 고통을 겪게 된다.

(밀턴프리드먼, 선택할 자유 1980) 인플레이션은 아주 위험할 뿐만 아니라, 때로는 치명적인 타격을 주며 적기에 수습하지 않으면 사회를 파멸시킬 수 있는 병폐이다. 하루동안 물가가 2 배 뛰었던 1 차대전후 러시아와 독일은 공산주의와 나치즘 치하에 있도록 기반을 구축했고, 2 차대전후 중국은 장개석 정권을 쉽게 패배시켰다. (1954 년 브라질 군사정권, 1973 년 칠레 아옌데정권, 1976 년 아르헨티나 페론 정권을 전복시키고 군사정권이 장악한다.) 어떤 정부도 인플레이션의 유발에 대한 책임을 감수하려 하지 않는다. 정부관리들은 언제나 핑계를 대고 있다, 즉, 기업인이 탐욕스럽고, 노동조합은 자기 입장만 고집하고, 소비자는 낭비를 일삼고, 중동의 족장은 원유가격을 인상하고, 기후가 때로는 불순하기 때문에 발생한 것이라고 한다. 하지만, 이들은 모두가 개별 품목의 가격을 인상시킬 수는 있다. 하지만 이런 사실들이 재화 전반의 가격을 인상 시킬 수는 없다

- **일시적으로** 높은 관세는 수입품 가격을 상승시켜 미국내 기업에는 유리한 환경이 조성된다. 상대적으로 저렴한 미국내 제품을 선택할 가능성이 높아지고, 제조업과 관련산업이 활성화될 수 있다. 특히 전략산업인 철강, 자동차, 반도체에서 보호효과가 나타날 것이다. 일부 지역경제가 살아날 가능성이 있다. 하지만 일시적일 가능성이 있다. 이미 경쟁력을 잃은 사양산업이나 유치산업에서 관세를 부과하면 일시적인 보호효과는 가능하지만, 더 이상 혁신이 일어날 수 없는 구조적인 문제점으로 인해 높은 관세를 통해 보호하는 데는 한계가 있다.

- 중간재에 부과하는 관세는 미국내 산업보호효과가 낮다. 어리석은 일이다. 철강, 알루미늄과 같은 중간재에 부과하는 관세는 미국 내 철강, 알루미늄의 제강, 제련기업을 보호하는 기능은 하지만 건설산업, 전기전자산업, 기계산업, 자동차산업 등 철강과 알루미늄을 많이 사용하는 산업에서는 원재료와 부품의 조달비용을 높이게 되면서 생산비용이 상승하고, 제품가격 인상으로 이어져 소비자는 고물가로 인한 부작용이 발생하게 된다. 트럼프 관세발 인플레이션이 발생한다.

3. 트럼프 관세는 얼마나 오래 갈까

- 대공황기간 시행한 1935 년 스무트홀리법 관세효과는 1 년이상 가지 못했다. 1935 년 스무트홀리법은 고율의 관세를 부과한 근근궁핍화 정책이었는데, 1936 년 일시적으로 미국의 GDP 는 13.5%상승, 실업률은 15%에서 9.8%로 인하되었으나, 오래가지 못했다. 1937 년~1938 년 혹한기 농업부문 생산이 줄면서 농가소득감소와 비농업부문의 임금삭감이 이루어 지면서 실업이 치솟았다. 미국이 자국 산업보호, 고용창출을 위한 것이지만 오히려 역효과만 나타나고 이웃나라들의 강력한 반발로 세계무역전쟁이 격화되었다.

- 관세부과는 인근궁핍화 정책이다. 주변국이 더 고통이다. 관세부과에 따른 수입국의 사회후생증가는 교역 상대국을 희생하여 이루어지기 때문에 인근궁핍화 정책(beggarthy neighbor policy)의 대표적인 예로 알려져 왔다. 1930 년대 대공황 당시 미국에서 시행되었던 보호무역정책 중 하나로 인접한 국가나 지역을 대상으로 자국상품을 경쟁력 있게 판매하여 상대국이나 해당 지역의 산업을 위축시키는 것을 목적으로 한다. 국제무역시장에서 경쟁을 저해하며 세계경제 전체의 침체 등 부정적인 영향이 나타날 수 있다. 관세정책은 자유무역정신에 배치된다. 성공보다는 실패가 많다. 그러나 미국은 포기하지 않았다.

- 인플레이션 발생할 경우 관세를 오래 지속하기는 어렵다. 국민이 힘들다. 트럼프가 연준(FRB) 의장을 압박하여 금리 인하를 요구한 이유는 정치적, 경제적 동기가 복합적으로

작용하고 있다. 그는 경제 성장과 주식시장 상승을 자신의 주요 업적으로 내세우는 것이 재선 전략에 유리하다고 판단했다. 금리 인하는 대출비용을 낮추고 소비와 투자를 촉진하여 경기부양효과를 가져오기 때문에, 트럼프는 이를 적극적으로 요구한다.

또한, 트럼프의 대중국 고율관세정책은 기업들의 수입비용을 증가시켜 인플레이션을 유발할 가능성이 높지만, 그는 "중국이 관세부담을 떠안고 있다"고 주장하며 물가 상승 문제를 축소하거나 무시하는 태도를 보인다. 이와 함께, 무역전쟁으로 인한 경기둔화를 금리인하를 통해 완화하려는 전략도 있다. 무엇보다 트럼프는 연준을 독립적인 기관이 아니라 자신의 정책도구처럼 활용하려는 경향이 강하다. 그는 공개적으로 연준을 비판하며 금리 인하를 압박하고, 연준 의장이 자신의 경제정책을 방해한다고 주장하기도 한다. 결국, 그는 관세로 인한 인플레이션 상승가능성을 감안하더라도 경기부양과 정치적 이익을 위해 금리 인하를 강하게 요구하려고 한다.

누리엘 루비니 뉴욕대 교수는 고관세와 유동성 과잉이 물고 올 급격한 인플레이션 즉, 트럼플레이션 쇼크 가능성이 있다고 한다. 24 년 10 월 코네티컷주에서 열린 그리니치 경제포럼에서 "트럼프의 무역, 통화, 재정, 이민, 외교정책의 조합은 높은 스태그플레이션 위험을 초래할 수 있다"라고 지적하고 있다. 고강도 관세인상과 달러화 평가절하, 불법이민에 대한 강경한 입장 등 트럼프의 포퓰리즘이 미국 경제를 둔화시키는 동시에 인플레이션 상승을 부추길 것이라고 경고했다. 특히 중동 발 긴장이 고조되면 국제유가 급등가능성, 이민자 대규모 추방에 따른 인력부족이 복합적으로 작용해 미국 경제에 커다란 변동성을 초래할 수 있다.

로렌스 서머스 전 미국 재무장관은 "달러가치를 떨어뜨리면서 관세를 인상하는 것은 공급충격으로 이어질 것이다. 달러가치가 낮아지면 수입물가가 높아지고, 관세를 인상하면 그 만큼 더 관세부담이 늘어나게 되어 공급이 부족하게 된다. 스태그플레이션(경기하강 속 물가상승)현상이 생겨날 수 있다."라고 언급하였다.

4. 트럼프 관세는 한국경제와 세계경제에 어떤 영향을 미칠까

- 미국 이외의 다른 국가간에도 관세전쟁이 일어나고 GDP 가 감소할 수 있다. 한동안 전세계 경제가 혼란에 빠진다.

미국의 고율관세로 인해 수출되지 못한 물품은 다른 국가로 눈을 돌려 수출할 시장을 찾아야 하는데 이럴 경우 해당 국가로의 수입이 증가하게 되면, 수입국의 해당 산업에 문제가 발생하게 되어 이들 국가 간에도 고율의 관세부과나 수입금지가 일어나게 된다

1935 년 미국의 스무트홀리법 시행이후 1936 년 아르헨티나는 영국산 원면수입을 금지하고, 독일은 프랑스산 와인, 버터, 치즈 수입을 중단하고, 미국은 호주, 캐나다 농산물 수입을 줄이면서 식품가격은 폭등하게 된다. 제 3 세계 저개발 국가인 인도, 인도네시아, 필리핀, 방글라데시는 GDP 30%가 하락하게 된다. 약 10 년간 전세계가 고통속에서 지난 이후 비로서 1945 년 중반부터 세계경제 회복으로 소멸된다.

● 중국과 겹치는 산업에서는 우회수출 국가로 의심받아 피해가 예상된다.

25.3.12 일부터 당장 미국산을 제외한 모든 철강, 알루미늄에 관세를 부과함에 따라 한국의 철강제품과 알루미늄 제품기업의 미국 수출감소로 이어질 것이다.

미국수출감소로 인해 제 3 국 대체시장을 찾게 되는데 한국, 중국 등의 주요 기업들이 제품생산을 줄이지 않으면 국제가격, 즉, 수출가격의 하락을 겪게 되어 채산성이 악화되고 생산중단까지 겪게 된다, 철강, 알루미늄제품은 조선, 자동차, 건설, 기계 전자 등 다양한 산업에서 원재료로 사용되므로 가격하락에 의해 일시적인 비용감소효과가 발생할 수 있으나, 생산량 감축은 다시 가격폭등으로 이어져 해당 산업의 원가상승으로 작용하게 된다, 특히 건설산업의 경우 철강, 알루미늄 등의 재료가 제품가격에서 차지하는 비중이 70%~80%이므로 큰 타격이 예상된다. 트럼프의 관세를 부과받는 제품은 가격, 생산량, 수출시장 등에서 파도를 일으켜 운 좋게 파도를 제대로 타지 못하면 경영상 큰 타격을 입게 된다.

5. 미국기관들은 트럼프의 관세정책 수행을 위해 어떤 정책을 준비하는가?

● 미국법무부는 False Claims Act, FCA 에 무역을 주요대상으로 집행할 계획

미 법무부는 트럼프 행정부가 거짓청구법(False Claims Act, FCA)을 적극적으로 집행할 것이며, 그중에서도 무역이 주요 대상이 될 것이라고 밝혔다. FCA 에 따르면, 수입업자는 다음과 같은 행위에 대해 민사상 책임을 질 수 있다.

1. 지급 또는 송금해야 할 돈(예: 수입 관세)이나 정부에 귀속될 재산과 관련하여, 이를 지급하거나 송금해야 하는 의무에 영향을 미치는 거짓 기록이나 진술을 고의로 작성, 사용하거나 타인이 그렇게 하도록 유도하는 행위
2. 지급 또는 송금해야 하는 의무를 고의로 은폐하거나, 고의적이고 부당한 방식으로 회피 또는 축소하는 행위

이러한 위반 행위에 대해서는 부당하게 누락된 금액의 최대 3 배에 달하는 손해배상과 기타 벌금이 부과될 수 있다. 또한, FCA 의 *qui tam* 조항에 따라 민간인이 미국 정부를 대신하여 소송을 제기할 수 있으며, 회수된 금액의 일부를 받을 수 있다.

미 법무부 상업 소송국(Commercial Litigation Branch)의 부차관보인 마이클 그랜스톤(Michael Granston)은 25년 2월 20일 열린 한 회의에서 트럼프 행정부 하에서는 "불법적인 외국무역관행"이 FCA 집행의 주요 초점이 될 것이라고 언급하고, 특히, 25% 관세(캐나다 및 멕시코산 제품 대상)와 4월 2일부터 사실상 모든 국가를 대상으로 시행될 예정인 상호 관세(reciprocal tariffs)를 회피하려는 시도가 집중 단속 대상이 될 것이라고 한다.

저가 신고(undervaluation), 품목분류 오류(misclassification), 원산지 허위표시 (false country of origin statements) 등이 중요한 문제로 부각되고 있다.

수입업체들은 연방 정부의 강화된 감시를 견뎌낼 수 있도록 강력한 무역 및 통관(compliance) 관리 체계를 구축해야 하며, 위반으로 인한 재정적, 평판상의 비용을 피해야 한다. 내부 컴플라이언스 개선을 통해 잠재적인 취약점을 파악하고 절차를 개선해야 한다.

- 한미 자유무역협정(FTA)에서 자동차 원산지 판정 기준이 강화될 가능성이 있다.

자동차 및 주요 부품(엔진, 변속기 등)에 대한 역내 부가가치 기준(RVC, Regional Value Content)이 상향 조정되고, 실질적 변형기준(Substantial Transformation 요건)이 더욱 엄격해져 단순 조립을 통한 원산지 변경이 인정되지 않으며, 실질적인 제조 또는 주요 공정이 반드시 한국 또는 미국 내에서 이루어져야 한다.

아울러, 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)에서 적용된 원칙을 기반으로, 미국산 철강 및 알루미늄 사용 비율 요건이 추가될 가능성이 있다.

이와 더불어, 노동 가치 함유(LVC, Labor Value Content) 요건과 유사한 기준이 도입될 가능성도 있어, 자동차 제조업체들의 원자재 조달 전략에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

- 이와 함께, 원산지 인증 및 검증 절차도 한층 강화된다.

원산지 증빙 서류 제출 요건이 까다로워지고, 미국 세관국경보호청(CBP)과 한국 관세청의 사후검증이 더욱 철저하게 이루어질 전망이다. 따라서 기업들은 기존 공급망과 부품 조달 경로를 재검토하고, 원산지 규정을 충족할 수 있도록 사전 점검과 인증 절차를 강화해야 한다. 또한, FTA 특혜 적용 여부를 재확인하고, 이에 따른 관세 절감 전략을 수립하는 것이 중요하다. 이러한 원산지 기준 강화 조치는 미국의 자국 산업 보호 정책과 글로벌 공급망 변화에 대응하기 위한 것으로 해석되며, 기업들은 이에 대한 철저한 대비가 필요하다.

- 미국 무역대표부(USTR)은 중국의 반도체 산업지배를 위한 법, 정책 및 관행에 대한 무역법 (Section 301) 조사를 공식적으로 개시하고, 무역법 301 조 위원회는 공개 청문회를 개최하고 공공 의견을 수렴한다.

중국은 "중국제조 2025(Made in China 2025)" 계획을 통해 반도체 산업의 생산 능력 및 시장 점유율 목표를 설정하고 적극적으로 추진하며, 국가 소유·통제 기업을 통한 시장 점유율 확대, 불투명한 규제, 차별적 정책, 강제 기술 이전, 국가 주도의 사이버 해킹 및 지적 재산권 도용, 반도체 산업에 대한 대규모 정부 보조금 및 인위적 가격 조정, 미국 및 글로벌 반도체 기업의 경쟁력 약화 및 공급망 불안정 초래하는 것을 목표로 한다.

현재 중국은 전 세계 반도체 생산 능력의 거의 절반을 차지할 것으로 예상되며, 이는 시장 경쟁을 왜곡하고 반도체 산업의 과잉 생산 문제를 야기할 수 있다.

USTR은 본 조사와 관련하여 공공 의견을 수렴하고 있으며, 다음 사항에 대한 의견을 요청한다.

- 중국의 반도체 산업 지배 전략과 관련된 행위, 정책, 관행
- 중국의 반경쟁적·비시장적 전략의 구체적인 사례
- 중국의 정책이 미국 및 글로벌 반도체 산업에 미치는 영향
- 미국 무역에 대한 구체적인 피해 사례 및 경제적 평가
- 무역법 301 조에 따른 적절한 대응 조치(관세 및 기타 제재 포함)

6. 한국기업들은 어떤 대비를 하고 있을까?

● 미국 내 생산 확대를 추진한다. 하지만, 미국은 노동력 문제를 단기간에 해결이 어렵다

이미 자동차와 자동차부품, 2 차전지, 반도체 분야에서 한국기업들은 미국에서의 시장경쟁력을 유지하기 위해 현지 생산시설을 확대하고 있다. 하지만 공장을 완공하고도 노동자를 교육할 수 있는 기업의 기술인력이 장기파견할 수 있는 비자신청이 까다롭고 현장 근로자를 고용해서 훈련시키고 정상적인 가동까지 가기에는 어려움이 있다. 대만의 TSMC 도 미국공장을 설립했지만, 가동을 1 년 늦춘 것은 숙련된 인력이 없기 때문이다.

미국은 로봇에 대한 투자는 늘고 있지만, 인력에 대한 재교육이 이루어지지 않고 있어서 단기간에 미국내 생산을 늘리기 어렵다. 2024 년 노벨 경제학상수상자인 대런 애쓰모글루는 " 미국에서 새로운 역량은 하루아침에 구축될 수 없고, 기술의 부족은 산업재생을 가로막을 수 있다. 안타깝게도 지금 미국의 노동력은 이러한 준비가 되어 있지 않다"고 경고했다. (24 년 10 월 뉴욕타임즈)

● 중국공장을 한국이나 베트남으로 일부 이동해서 원산지를 변경할 것을 검토하고 있다.

중국산에 대해 301 조 관세를 피하기 위해 생산을 중국에서 다른 국가로 이전을 추진했거나 계획하는 경우가 있다. 하지만, 인력, 설비, 기반시설, 비용 등의 문제로 생산라인 전체를 중국 밖으로 옮기는 것이 불가능한 경우에 최소한의 제조 공정만 다른 국가로 이전하여 원산지기준을 충족할 수 있는지 검토하고 있다. 중국산을 벗어나야 미국의 보복관세를 피할 수 있다, 하지만, 원산지결정에 대해 미국 CBP 는 복잡한 실질적 변형(substantial transformation) 규정을 적용받는데, 이를 정확히 판단하고 적용하기

어렵다. 개별 품목별로 미국의 실질적 변형 원산지결정기준에 대해 자세하고 깊이 있는 검토가 필요하다. 미국 CBP 에서는 중국의 수출이 감소하면서 한국, 베트남, 멕시코, 말레이시아, 태국등을 통해 수입이 급증한 것을 이유로 반덤핑(AD) 및 상계관세(CVD)회피를 위한 우회선적(transshipment)의혹을 제기할 수 있다.

● **생산루트의 변경으로 발생하는 품목분류, 과세가격, 원산지를 검토하고 있다.**

소싱을 변경하게 되면 전통적인 문제들이 발생하는데, 생산방식이 변경되면 HS 분류가 달라질 수 있으며 이는 관세율에 직접적인 영향을 미친다. 과세가격측면에서는 설계, 엔지니어링 등 용역과 원자재 및 부품의 생산지원(assist)은 과세가격 부분에 검토를 필요로 하게 된다. 또한 이와 유사한 문제는 인력 부족, 생산 지연, 해운 차질 등으로 인한 공급망 문제를 해결하기 위해 소싱 변경이 이루어질 때도 발생할 수 있다. 핵심 부품 생산이나 주요 공정을 다른 나라로 이전하는 경우, 해당 변경이 관세, 할당량, 제재 등의 측면에서 어떤 영향을 미치는지 반드시 파악해야 한다. 또한, 수입업자와 공급업체 간의 인코텀즈(Incoterms) 변경이 수입 신고 시 공제할 수 있는 비과세 비용에 즉각적인 영향을 미칠 수도 있다.

7. 미국은 중국산의 다른 나라를 통한 우회수출을 막을 수 있을까?

중국의 광범위한 보조금과 비시장적 관행에서 과잉 생산된 물품을 우회수출하는 상황이 발생하고 이를 막기 위한 미국의 시도는 바이든과 트럼프에서 계속되고 있다.

● **미국은 캐나다와 멕시코, 한국, 중미, 이스라엘, 호주, 싱가포르 등과 FTA를 체결하고 있는데, 중국은 대미수출의 우회로로 멕시코를 선택했다.**

미국은 멕시코산 철강이 아닌 경우, 무역확장법 제 232 조에 따라 철강 25% 관세를 부과한다. 멕시코에서 약간의 가공을 거치면 무관세가 가능한 구조인데 25.3.12 일부터는 전부 관세를 부과한다.

철강은 제강과정을 거치지 않으면, 알루미늄은 제련, 주조과정을 거치지 않은 것은 관세를 부과하도록 한 것은 중국을 겨냥한 것이다

● **중국의 미국수출 통계가 다르다. 이것은 중국산이 다른 국가를 통해 우회수입되고 있음을 간접적으로 확인할 수 있다.**

	2018 년	2024 년	감소
미국통계	5050 억달러	4390 억달러	660 억달러(8.2%)
중국통계	5371 억달러	5240 억달러	131 억달러(2.5%)

● USD800 최소기준면제(de minimis exemption)는 지속될까?

2016 년시행한 최소기준면제(de minimis exemption) USD800 미만은 23 년 연간 14 억건이 미국으로 수입되고, 그중 50%가 넘는 물품이 중국, 홍콩에서 반입된다.

2025.2.4 일 트럼프 행정명령에서 캐나다, 멕시코, 중국제품에 관세를 부과하는 행정명령에 서명하면서 USD800 이하 수입품에 면세혜택을 중단하는 조항을 명령에 포함했다. 면세조항을 적용해 성장한 테무, 쉬인이 직접 노출된다.

* 한국은 약 2 억건으로 쉬인 테무(6,000 억)보다 알리익스프레스(3 조 4 천억)의 공격이 강하다

트럼프 행정부의 추가 관세 조치로 인해 중국의 저가 이커머스 플랫폼, 특히 테무(Temu)와 쉬인(Shein)이 큰 타격을 받고 있다. 기존에는 800 달러 이하의 직구 상품이 면세 혜택을 받았으나, 이번 조치로 인해 해당 혜택이 사라지면서 가격 경쟁력이 약화되고 있다. 이에 따라 일부 생산기지는 폐쇄되거나 해외로 이전하는 움직임을 보이며, 특히 베트남·터키·브라질 등이 새로운 생산 거점으로 부상하고 있다.

중국의 소상공인과 공급망에도 위기가 닥치고 있다. 쉬인과 테무 제품을 공급하던 광저우 지역의 소규모 의류 공장들은 폐업하거나 인력을 감축하는 상황에 놓였다. 일부 업체들은 베트남으로 공장을 옮기라는 요청을 받았으며, 이는 중국의 이커머스 생태계가 전반적으로 흔들리고 있음을 보여준다.

추가 관세로 인해 소비자 가격도 상승할 전망이다. 예를 들어, 기존에는 면세 혜택을 받아 100 달러에 구매할 수 있었던 외투가 이제는 관세와 추가 비용이 붙어 146 달러까지 오를 것으로 예상된다. 또한, 통관 절차가 강화되고 수수료가 인상되면서 미국 소비자들의 부담도 가중될 것으로 보인다.

앞으로 트럼프 행정부의 관세 정책이 더욱 강해질 가능성이 크다. 중국의 우회 수출을 차단하기 위해 베트남이나 인도 등 제 3 국에도 관세가 확대될 가능성이 있으며, 미국이 800 달러 면세 정책을 다시 복구할 가능성은 낮다는 전망이 지배적이다. 이에 따라 중국의 대미 수출 전략이 근본적으로 변화해야 하는 상황에 놓였다.

향후 글로벌 이커머스 시장은 이러한 변화의 영향을 점점 더 크게 받을 것으로 보인다. 중국산 저가 제품이 감소하면서 미국 내에서 새로운 대체 시장이 형성될 가능성이 있으며, 한국·베트남·멕시코 등 다른 국가들이 새로운 공급망으로 주목받을 수 있다

8. 트럼프의 관세부과는 어떤 영향을 미칠까?

● 미국에서 인플레이션이 강하게 발생하면 관세전쟁은 줄어들 가능성이 있다

트럼프는 지나치게 무역적자 규모에 집착하고, 미국내 산업경쟁력을 강화하는 데에는 소홀하다. 미국만을 최우선하는 일방적인 지나친 보호무역주의 정책에는 한계가 있다.

FT 에 따르면, 바이든은 미국의 혁신을 위해 인플레이션 감축법(IRA) 반도체 과학법(CHIPS ACT)을 시행하여 2023 년 중국에 대한 외국인직접투자(FDI)는 82% 감소했지만, 미국은 세계에서 가장 많은 FDI 를 유치한 국가가 되었고, 특히 첨단 제조업분야에서 두드러진다. 하지만, 트럼프는 철강, 알루미늄, 목재, 반도체 등에 관세를 부과하겠다고 한다.

트럼프는 약한 달러정책을 원한다. 트럼프와 밴스부통령은 파월연준의장과의 대화에서 "달러 기축통화 지위는 소비자에게는 보조금이지만, 미국 제조업체들에는 세금이라고 주장한다. 강한 달러에 회의적인 사람들은 이것이 미국 수출품을 해외에서 너무 비싸게 만들어 미국 노동자들에게 피해를 준다고 주장하는데 달러화에 대한 평가절하는 포퓰리즘과 일치한다. (예상되는 방법은 미국 정부가 달러를 팔아 외화를 사거나 더 많은 달러를 찍어내는 방식으로 압력을 가할 가능성이 있다.)

● **트럼프의 확장적 경기부양과 관세인상, 달러 평가절하는 모두 인플레이션 상승이라는 동일한 방향을 향하고 있다.**

고관세로 역내 수입가격 상승이 인플레이션을 가중시키고 연방준비제도는 금리인상이 이루어질 경우 강달러 국면이 초래하게 된다. 인플레이션의 막대한 고통을 수반하지 않고 미국 제조업의 부흥을 바라는 트럼프의 생각대로 약한 달러가 될 수 없다는 것이다. 인플레이션은 전방위적으로 일어나게 되면 트럼프의 관세정책은 잣아들 것이다.

● **제롬 파월 연준의장의 3.7 일 연설을 주의 깊게 보자.**

파월 의장은 25.3.7 일 미국 뉴욕에서 열린 시카고대 부스 경영대 통화정책 포럼 연설에서 "무역, 이민, 재정정책, 규제 등 트럼프 행정부가 시행 중인 중대한 정책 변화는 경제와 통화정책 방향에 중요한 영향을 미칠 것이다. 변화와 그에 따른 효과의 불확실성은 여전히 높다" (연준은) 신호와 잡음을 구분하는데 집중하고 있다"고 덧붙였다. "우리는 서두를 필요가 없다. 현재 정책 기조는 우리의 이중 책무를 추구하는 과정에서 직면하는 위험과 불확실성을 처리할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 강조했다.

파월 의장은 또한 미국의 거시경제 환경에 대해 긍정적인 평가를 내렸다. 그는 "노동시장은 견고하고 인플레이션은 연준의 목표치인 2%에 근접하고 있다"고 말하면서도 "최근 가계와 기업을 대상으로 실시한 설문조사는 경제 방향에 대한 불확실성이 커지고 있음을 시사한다"고 지적했다.

파월 의장은 인플레이션 억제 노력이 계속될 것이며 그 과정이 순탄치만은 않을 것이라고 내다봤다. 그는 "인플레이션을 목표치로 되돌리기 위한 길은 험난했으며 앞으로도 난관이 예상된다"고 예측했다.

이날 포럼에 참석하지 않은 아드리아나 쿠글러 연준 이사는 포르투갈에서 열린 노동시장 컨퍼런스에서 "인플레이션의 상방리스크를 계속 확인하고 있다"며 "당분간 정책금리를 현재 수준으로 유지하는 것이 적절할 수 있다"고 말했다.

9. 얼마나 지속될까?

미국 트럼프의 관세정책은 중국의 과잉생산이 미국의 제조업을 위협한 것이라고보는 것이 주요 원인이라고 보면, 미국과 중국간의 협상이 해결의 분수령이 될 수 있을 것이다.

트럼프의 관세정책이 6 개월이나 1 년을 지속할 것이라는 의견들이 있지만, 미국의인플레이션이 얼마나 빨리 발생하는지에 따라 트럼프의 관세정책의 지속기간을 예측 할 수 있을 것이다. 고율 관세 소식에 시행도 하지 않았는데 벌써 가격이 인상되는 품목이 발생하고, 항공해상운임은 하락하고 있다.

미국이 관세정책을 지속하는 경우 세계경제를 침체에 빠트릴 뿐만 아니라 결국 미국 경제도 불황을 겪을 수 밖에 없다.

인플레이션과 관세정책의 상관관계를 잘 지켜 볼 필요가 있다.

<붙임> 트럼프 관세를 이해하기 위한 용어

미국의 무역특혜연장법(Trade Preferences Extension Act, TPEA)에서 중요한 개념으로 AFA(Adverse Facts Available)와 PMS(Particular Market Situation) 가 있다.

1. AFA (Adverse Facts Available, 불리한 가용정보)

AFA 는 미국 상무부(Department of Commerce, DOC)가 반덤핑 및 상계관세 조사에서 활용하는 개념이다. 조사 대상 기업이 요청된 정보를 충분히 제공하지 않거나, 제공한 정보가 신뢰할 수 없다고 판단될 경우, 미국 정부가 불리한 가용정보를 바탕으로 해당 기업에 불리한 판정을 내릴 수 있도록 한 조치다.

● AFA 적용 사례

- 기업이 요구된 서류를 제출하지 않거나, 부정확한 정보를 제공한 경우
- 조사가 진행되는 과정에서 협조적이지 않거나, 회피하는 태도를 보이는 경우
- 미국 정부가 별도로 확보한 정보(예: 경쟁업체 자료)를 활용하여 불리한 결정을 내릴 수 있다

AFA 가 적용되면 기업은 높은 반덤핑 또는 상계관세를 부과받을 가능성이 크며, 이는 미국 시장에서의 가격 경쟁력에 직접적인 영향을 미친다.

2. PMS (Particular Market Situation, 특정 시장 상황)

PMS 는 미국이 반덤핑 조사에서 덤핑 마진을 계산할 때, 조사 대상국의 시장이 정상적인 경쟁 환경이 아니라고 판단되면, 기존 방식이 아닌 다른 방법으로 정상가격을 산정할 수 있도록 한 개념이다.

● PMS 의 주요 내용

- 특정 국가의 시장이 정부 보조금, 가격 왜곡, 독점적 구조 등으로 인해 정상적인 시장이 아니라는 근거가 있으면, 미국 상무부가 정상가격을 자체적으로 조정할 수 있다
- 일반적으로 정부 개입이 강한 국가(예: 중국, 베트남)에서 PMS 가 적용될 가능성이 높다
- 미국 수입업체가 반덤핑 조사를 받을 때, PMS 가 인정되면 원래보다 더 높은 덤핑 마진이 산정될 수 있다

● PMS 적용 사례

- 미국이 특정 국가의 철강 산업에서 정부 보조금이 많거나, 원자재 가격이 인위적으로 낮게 설정되어 있다고 판단하는 경우
- 생산 비용이 낮거나 특정 산업이 독점적인 구조를 띠고 있어, 미국이 해당 시장을 정상적인 시장으로 간주하지 않는 경우

PMS 가 적용되면 미국이 해당 국가의 원가 자료를 신뢰하지 않고, 다른 기준(예: 제 3 국의 가격 정보)을 사용해 덤핑 마진을 산정할 수 있기 때문에, 결국 더 높은 반덤핑 관세가 부과될 가능성이 높다.

무역규제 3종세트로 **무역법 1974의 301 조와 201 조, 무역확장법 1962의 232 조**가 있다.

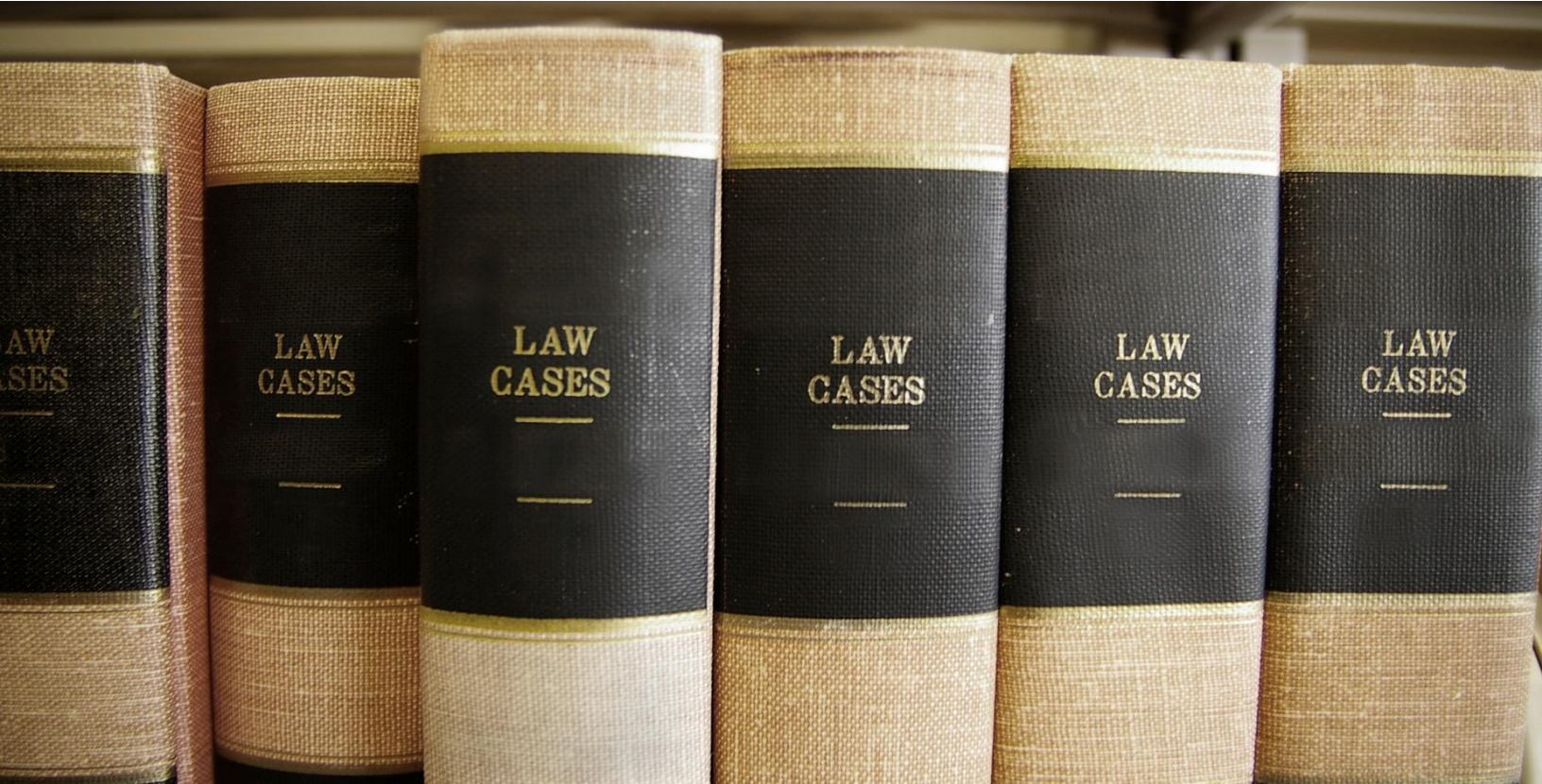
1. 무역법 제 301 조 – 미국 무역대표부가 교역상대국의 불공정, 차별적 행위로 자국 산업이 피해를 입었다고 판단되면 대통령 권한으로 수입을 제한할 수 있다는 규제 (전기차, 배터리, 태양광, 의류와 식물)
2. 무역법 제 201 조 – 미국 국제무역위원회가 수입급증으로 미국 산업에 심각한 피해가 발생하거나 발생할 우려가 있다고 판단할 경우 대통령이 임시관세, 기타 무역조치를 할 수 있도록 하는 조항 (태양광모듈과 셀, 대형세탁기)
3. 무역확장법 제 232 조- 미국 상무부가 특정제품의 수입으로 국가안보를 저해할 수 있는 상황이라 판단하면 해당 제품의 수입을 조정하기 위해 대통령이 조치를 취할 수 있다고 명시(철강과 알루미늄)

또한, 인플레이션 감축법은 인플레이션을 줄이는 것을 목표로 하지만, 실제 주요 목적은 기후변화대응을 위한 법안이다. 인플레이션의 원인이 기후변화가 있고 이를 해결하기 위해 전기차, 재생에너지 산업을 지원하고 이를 미국 중심의 공급망으로 재편하고자 한다. (2022년 8월 시행)

전기차를 미국에서 생산하면 보조금을 주는 것이 아니라, USMCA 체결국 내에서 배터리 핵심광물을 조달해야 하고, 배터리 부품도 북미에서 조달해야 한다.

그 외, 주목할만한 법안으로 **반도체 과학법(CHIPS & SCIENCE ACT)**이 있다. 미국 내에서 첨단 반도체 생산을 직접 하도록 독려하는 것이다. 미국은 반도체 회로설계프로그램(EDA) 지적재산, 칩설계 등 고부가가치 분야에서 선두이다.

트럼프 행정부의 반도체 산업 지원은 특히 인텔을 구하는 데 초점을 맞추고 있으며, 인텔과 같은 2 TIER 업체에 생산을 맡길 경우 삼성전자에 타격을 줄 가능성이 크다. 이는 미국 기업을 지원하여 거래 선택권을 제한하는 전략으로 볼 수 있다. 트럼프 2기 핵심 정책은 세금 인하, 규제 완화, 전통 에너지 산업 육성, 그리고 관세 인상이다. (끝)



최신 관세 판례 분석

쟁점물품(건조고추)의 수입신고가격을 부인하고, 관세법 제32조에 따른 유사물품의 거래가격을 기초로 과세가격을 결정하여 관세를 부과한 처분의 당부

[처분개요]

가. 청구법인은 2022.11.22. 중국 소재 OO(이하 "쟁점수출자"라 한다)로부터 수입신고번호 OO호로 중국 산 고추 20톤(이하 "쟁점물품"이라 한다)을 수입하면서 '건조한 고추'가 분류되는 관세·통계통합품목분류 표(이하 "HSK"라 한다) 제0904.22-0000호로, 신고단가는 톤당 미화 OO달러(USD)로 수입신고하였으나, 처분청의 분석결과 '꼭지와 씨를 제거하고, 불규칙하게 절단된 건조 고추(부수지도 잘게 부수지도 않은 것)'에 해당한다는 안내에 따라 HSK 제0904.21-0000호로 정정신고 하였다.

나. 처분청은 2023.1.6. 인천세관장에게 관세조사를 의뢰하였고, 인천세관장은 2023.2.13. 청구법인에게 기업심사 실시 통지 및 자료 제출 요청을 하였다.



김민지

관세사

mjkim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

다. 인천세관장은 2023.5.15. 청구법인에게 쟁점물품의 신고가격을 부인하고, 「관세법」 제32조에 따라 유사물품의 거래가격(미화 OO달러/MT)을 기초로 과세가격(이하 "제3방법"이라 한다)을 결정한다고 관세조사 결과 통보를 하였고, 처분청은 그 결과에 따라 2023.5.25. 청구법인에게 관세 OO원을 경정·고지 하였다.

마. 청구법인은 이에 불복하여 2023.8.23. 심판청구를 제기하였다.

[관세 쟁점 및 관련 법령]

1. 쟁점

수입물품의 신고가격을 제1방법(관세법 제30조)에 따라 실제지급가격으로 결정할 수 있는지 여부

2. 관련 법령

(1) 관세법

- 제30조(과세가격 결정의 원칙)

① 수입물품의 과세가격은 우리나라에 수출하기 위하여 판매되는 물품에 대하여 구매자가 실제로 지급하였거나 지급하여야 할 가격에 다음 각 호의 금액을 더하여 조정한 거래가격으로 한다. 다만, 다음 각 호의 금액을 더할 때에는 객관적이고 수량화할 수 있는 자료에 근거하여야 하며, 이러한 자료가 없는 경우에는 이 조에 규정된 방법으로 과세가격을 결정하지 아니하고 [제31조](#)부터 [제35조](#)까지에 규정된 방법으로 과세가격을 결정한다.

⑤ 세관장은 납세의무자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 제 1 항과 제 2 항에 규정된 방법으로 과세가격을 결정하지 아니하고 [제 31 조](#)부터 [제 35 조](#)까지에 규정된 방법으로 과세가격을 결정한다. 이 경우 세관장은 빠른 시일 내에 과세가격 결정을 하기 위하여 납세의무자와 정보교환 등 적절한 협조가 이루어지도록 노력하여야 하고, 신고가격을 과세가격으로 인정하기 곤란한 사유와 과세가격 결정 내용을 해당 납세의무자에게 통보하여야 한다.

1. 제 4 항에 따라 요구받은 자료를 제출하지 아니한 경우

2. 제 4 항의 요구에 따라 제출한 자료가 일반적으로 인정된 회계원칙에 부합하지 아니하게 작성된 경우

3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유에 해당하여 신고가격을 과세가격으로 인정하기 곤란한 경우

(2) 관세법 시행령

- 제 24 조(과세가격 불인정의 범위 등)

① 법 제 30 조 제 4 항에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 납세의무자가 신고한 가격이 동종·동질물품 또는 유사물품의 가격과 현저한 차이가 있는 경우
2. 납세의무자가 동일한 공급자로부터 계속하여 수입하고 있음에도 불구하고 신고한 가격에 현저한 변동이 있는 경우
3. 신고한 물품이 원유·광석·곡물 등 국제거래시세가 공표되는 물품인 경우 신고한 가격이 그 국제거래시세와 현저한 차이가 있는 경우
- 3 의 2. 신고한 물품이 원유·광석·곡물 등으로서 국제거래시세가 공표되지 않는 물품인 경우 관세청장 또는 관세청장이 지정하는 자가 조사한 수입물품의 산지 조사가격이 있는 때에는 신고한 가격이 그 조사가격과 현저한 차이가 있는 경우
4. 납세의무자가 거래처를 변경한 경우로서 신고한 가격이 종전의 가격과 현저한 차이가 있는 경우
5. 제 1 호부터 제 4 호까지의 사유에 준하는 사유로서 기획재정부령으로 정하는 경우

② 세관장은 법 제 30 조 제 4 항에 따라 자료제출을 요구하는 경우 그 사유와 자료제출에 필요한 기획재정부령으로 정하는 기간을 적은 서면으로 해야 한다.

③ 법 제 30 조 제 5 항 제 3 호에서 "대통령령으로 정하는 사유에 해당하여 신고가격을 과세가격으로 인정하기 곤란한 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 납세의무자가 제출한 자료가 수입물품의 거래관계를 구체적으로 나타내지 못하는 경우
2. 그 밖에 납세의무자가 제출한 자료에 대한 사실관계를 확인할 수 없는 등 신고가격의 정확성이나 진실성을 의심할만한 합리적인 사유가 있는 경우

3. 사실관계 및 판단

(1) 사실관계

- 쟁점물품은 국내 농업의 보호를 위해서 정책적으로 고세율의 관세를 부과하는 농산물이어서 저가 신고의 위험성이 내재되어 있어 수입신고 시 세액심사를 하도록 관세청장이 지정 고시하였고, 농산물의 특성상 품질, 등급, 수확시기 등에 따라 가격의 변동이 큰 물품으로 일반적인 수입물품과는 달리 필수 규격을 별도로 정하여 신고하도록 하고 있다.
- 청구법인은 2022.11.22. 쟁점물품의 관세율로 270%와 6,210 원/kg 중 높은 세액을 적용하여

종량세로 124,200,000 원(=6,210 원×20,000kg)을 신고하였으나[증가세를 기초로 계산한 관세는 00 원(= 00 원 ×270%)], 처분청은 2023.5.25. 쟁점물품의 과세가격을 재산정하여 종량세가 아닌 증가세를 기초로 계산 한(00 원×270% =00 원) 관세 00 원(=00 원-00 원)을 경정·고지하였다.

- 처분청은 중국산 건조 고추를 가공정도에 따라 3 가지로 분류하고, 쟁점물품 은 꼭지와 씨를 제거하고 절 단한 건 편 고 추로 가공정도가 가장 높은 수준에 해당한다는 의견이다.
- 청구법인은 처분청의 자료제출 요구에 따라 2023.3.21. 아래와 같이 수입거래에 대한 설명 및 가격 결정 경위를 제출하였다.
- 청구법인은 쟁점수출자가 작성한 쟁점물품의 가격표(COST LIST)를 아래와 같이 제출하였다.
- 청구법인이 제출한 원료포장 단가표에 따르면, 2 급 건조 고추는 1 급 건조 고추 단가의 약 65.5%이고, 3 급 건조 고추는 1 급 건조 고추 단가의 약 41.4%이다.
- 청구법인은 중국 웹사이트(<https://www.21food.com>)에서 판매하는 건조 고추의 판매 자료를 제출 하였으나, 쟁점물품과 동일한 물품은 아니며, 현재 위 사이트에서 쟁점수출자가 판매하는 건조 고추는 나타나지 아니한다.
- 쟁점수출자가 2021 년부터 현재까지 약 2 년 5 개월간 우리나라의 다른 수입업체에게 판매한 건조 고 추(HSK 제 0904.21-0000 호)의 가격은 모두 미화 2,522~2,526 달러(USD)/MT 이고, 청구법인이 제출한 건 고추(파쇄고추)의 거래명세표 및 전자계산서에서 단가는 00 원/kg 또는 00 원/kg 이다.

(2) 판단

① 동종동질물품 또는 유사물품 거래가격과 현저한 차이

쟁점수출자가 2021 년부터 현재까지 약 2 년 5 개월간 한국 소재 업체에 수출한 건조 고추의 판매가격 은 2,620 달러/MT 이상으로 일정하게 유지되고 있다. 이는 쟁점수출자가 타사에 도착가격 기준으로 00 달러/MT 로 판매한다는 청구법인의 소명을 신뢰하기 어렵다.

② 아울러 청구법인이 제출한 심사자료 중 쟁점수출자와 주고받은 협상메일은 수입거래계약 체결과정의 내용 없이 계약관련 필요서류만 첨부된 점, 쟁점수출자 소개 및 쟁점물품의 상세한 가격결정 과정이 증빙자료 없이 중국 교포 출신 중개인과 증빙자료 없이 구두로만 이루어졌다는 점을 미루어 정확한 가격결정 경위를 확인할 수 없다.

- ③ 이와 같이 청구법인의 제출 자료는 정확성이나 진실성을 신뢰하기 어렵고, 그 외 신고가격의 적정함이 합리적으로 소명되지 않아, 청구법인의 수입물품 신고가격을 과세가격으로 인정하지 않고 「관세법」 제 31 조 이하의 방법을 순차적으로 적용하여 과세가격을 결정하고자 한다.

(3) 관세법 제 31 조 검토

- 규격화된 물품이 아닌 농수산물의 특성상 동종·동질물품의 수입사실을 확인할 수 없어 제 31 조에 의한 과세가격 결정은 적용하지 아니한다.

관세법 제 31 조(동종·동질물품의 거래가격을 기초로 한 과세가격의 결정)

① 제 30 조에 따른 방법으로 과세가격을 결정할 수 없는 경우에는 과세가격으로 인정된 사실이 있는 동종·동질물품의 거래가격으로서 다음 각 호의 요건을 갖춘 가격을 기초로 하여 과세가격을 결정한다.

(4) 관세법 제 32 조 검토

- 「관세법」 제 32 조 및 같은 법 시행령 제 25 조 제 2 항의 규정에 따라 쟁점물품의 입항일 전후 30 일 내에 입항하여 인정된 유사물품의 거래가격 중 가장 낮은 가격을 기초로 과세가격을 결정한다.

관세법 제 32 조(유사물품의 거래가격을 기초로 한 과세가격의 결정)

① 제 30 조와 제 31 조에 따른 방법으로 과세가격을 결정할 수 없을 때에는 과세가격으로 인정된 사실이 있는 유사물품의 거래가격으로서 제 31 조 제 1 항 각 호의 요건을 갖춘 가격을 기초로 하여 과세가격을 결정한다.

② 제 1 항에 따라 과세가격으로 인정된 사실이 있는 유사물품의 거래가격이라 하더라도 그 가격의 정확성과 진실성을 의심할 만한 합리적인 사유가 있는 경우 그 가격은 과세가격 결정의 기초자료에서 제외한다.

제 1 항을 적용할 때 유사물품의 거래가격이 둘 이상 있는 경우에는 거래내용등이 해당 물품과 가장 유사한 것에 해당하는 물품의 가격을 기초로 하고, 거래내용등이 같은 물품이 둘 이상이 있고 그 가격도 둘 이상이 있는 경우에는 가장 낮은 가격을 기초로 하여 과세가격을 결정한다.

관세법 시행령 제 26 조(유사물품의 범위)

① 법 제 32 조 제 1 항에서 "유사물품"이란 해당 수입물품의 생산국에서 생산된 것으로서 모든 면에서

동일하지는 아니하지만 동일한 기능을 수행하고 대체사용이 가능할 수 있을 만큼 비슷한 특성과 비슷한 구성요소를 가지고 있는 제품을 말한다.

④ 법 제 31 조 제 1 항 제 1 호에서 "해당 물품의 선적일을 전후하여 가격에 영향을 미치는 시장조건이나 상관행에 변동이 없는 기간"은 해당 물품의 선적일 전 60 일과 선적일 후 60 일을 합한 기간으로 한다. 다만, 농림축산물 등 계절에 따라 가격의 차이가 심한 물품의 경우에는 선적일 전 30 일과 선적일 후 30 일을 합한 기간으로 한다.

- 쟁점물품의 신고가격은 이 건의 유사물품의 가중평균가격 대비 약 45.7%, 최저가격 대비 약 55.2% 수준으로 현저한 차이가 있는 점, 건조 고추의 가격결정은 건조 방식뿐만 아니라 수분, 길이, 광택, 등급 등 여러 조건들을 종합적으로 고려하여 결정되는 것으로, 쟁점물품과 이 건 유사물품은 생산지역이 중국 산둥성이고, 운송형태도 선박 컨테이너로서 거래 단계, 운송 거리, 운송 형태 등이 동일한 것으로 보이는 점, 쟁점물품은 수량 차이로 인한 가격할인이 없었고, 쟁점물품은 선적일을 전후하여 가격에 영향을 미치는 시장조건이나 상관 행에 변동 없이 선적일 전 30 일과 선적일 후 30 일 중 가장 낮은 유사물품의 가격을 기초로 과세가격을 결정한 점 등에 비추어 「관세법」 제 30 조 제 5 항에서 규정한 신고가격의 정확성이나 진실성을 의심할만한 합리적인 사유가 있는 경우에 해당하여 처분청이 쟁점물품의 신고가격을 부인하고 제 3 방법에 따라 유사물품의 가격을 기초로 쟁점물품의 과세가격을 결정하여 관세를 부과한 이 건 처분은 잘못이 없는 것으로 판단된다.



논리로 푸는 HS 사례

샤워기 부분품의 품목분류 사례 (조심 2024관0119)를 통한 부분품 품목분류의 유의사항

1. 개요

샤워기 부분품에 대한 다음의 조세심판 사례를 통해 부분품 품목분류의 유의할 점에 대해 알아보고자 합니다.

2. 청구법인 주장 및 처분청 의견

가. 청구법인 주장

쟁점물품은 제8481호로 분류되어야 한다.

(가) 노출형 샤워헤드(이하 "쟁점①물품")은 수전이 분류되는 제8481호의 부분품으로 분류되어야 한다.



조 나 현

관세사

nhcho@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

(나) 매립형 샤워헤드(이하 "쟁점②물품")의 경우 수전과 샤워기의 결합은 본래의 기능을 발휘하기 위한 필수 요소로서 샤워헤드는 수전의 기능을 완성하는 부분품으로서 수전만의 기능구현을 위하여 특별하게 제작된 물품으로 제 8481 호의 부분품으로 분류되어야 한다.

2009 년 품목분류 결정통지(인천공항세관 납세심사과-147, 2009.9.7., 이하 "쟁점 결정통지"라 한다) 내용에도 "수도꼭지 완제품을 구성하며, 단독으로 사용할 수 없는 물품으로 수도꼭지 부분품에 해당됨"이라 기재되어 있어 쟁점②물품과 같이 수전만의 기능 구현을 위해 특별하게 제작된 물품은 수전 부분품이 분류되는 제 8481.90 호에 분류되어야 한다.

(다) 처분청은 매립형 샤워헤드(LED 조명기능 포함) (이하 "쟁점③물품")의 경우 수전에서 한 개의 파이프만 연결되는 노출형 샤워헤드는 빗물처럼 물이 분사되는 반면, 수전에서 여러 개의 파이프가 연결되는 쟁점③물품은 각각 파이프에 연결된 노즐 모양에 따라 레인, 폭포, 안개 형태의 물이 분사되나, 그 기본적 구조와 기능은 노출형 샤워헤드와 동일하다. 또한, 입구수가 3개로 물이 폭포기능 입수구로 들어갈 때 역류방지 밸브가 있어 레인 기능쪽으로 물이 새어나가는 것을 방지한다.

그럼에도 처분청은 역류방지 밸브를 설치한 것에 대하여 물 조절이 가능한 특별한 부품을 사용하였다며, 물을 단순히 출수시키는 기능을 넘어 노즐의 종류별로 물의 형태를 조절할 수 있도록 특별한 부품을 사용하였다 하여 제 8424 호로 분류하였다.

역류방지 밸브는 레인기능 노즐로 물이 나가는 것을 막아 물이 집중 분사되도록 하기 위한 것으로 입수되는 파이프에 따른 기능의 구현일 뿐, 액체나 가루의 분사용, 살포용 기기는 아니다.

오히려 쟁점③물품의 폭포기능을 위하여 물의 역류를 방지하는 밸브를 설치한 이유는 수전에서 폭포기능의 파이프를 선택하여 물이 공급될 경우 다른 기능의 노즐로 물의 흐름을 제어하여 오로지 수전의 폭포기능을 완성시키는 부분품의 역할을 한다.

관세율표 제 16 부 2. 기계의 부분품(제 8484 호·제 8544 호·제 8545 호·제 8546 호·제 8547 호의 물품의 부분품은 제외한다)은 '가. 제 84 류나 제 85 류 중 어느 특정한

호(제 8409 호·제 8431 호·제 8448 호·제 8466 호·제 8473 호·제 8487 호·제 8503 호·제 8522 호·제 8529 호·제 8538 호·제 8548 호는 제외한다)에 포함되는 물품인 부분품은 어떠한 경우라도 각각 해당 호로 분류한다'고 규정하고 있다.

제 8424 호의 구조를 살펴보면 제 8424.10 호부터 제 8424.89 호의 물품은 완제품이 분류되는 소호이고 이들의 부분품은 제 8424.90 호에 분류되는데, 부분품으로 분류될 경우 관세율표 제 16 부 주 2. 규정에 의하여 제 8481 호의 부분품은 어떠한 경우에도 각각 해당 호로 분류하도록 규정하고 있어 쟁점③물품은 제 8481 호의 수전 부분품으로 분류되어야 한다.

나. 처분청 의견

(1) 쟁점물품은 '샤워를 위해 물을 배출하는 기기'로 통칙 제 1 호에 따라 분류해야 한다.

(가) 쟁점①물품은 건축물의 벽에 영구시설로 하지 않은 플라스틱 물품이므로 제 3924 호로 분류되어야 한다.

관세율표 제 3924 호에는 '플라스틱으로 만든 위생용품·화장용품'이 분류되고, 같은 호 해설서는 이 호에 분류될 위생용품과 화장용품에 대하여 '목욕탕·화장용·주방용으로 건축물의 벽에 영구시설로 하지 않은 유사한 물품'으로 설명하고 있다.

따라서 쟁점①물품은 목욕탕에서 사용하며, 건축물의 벽에 영구시설로 하지 않은 플라스틱 물품이므로 제 3924 호로 분류되어야 한다.

(나) 쟁점②물품은 철강으로 만든 위생용품을 광범위하게 규정하는 제 7324 호로 분류하여야 한다.

쟁점②물품은 매립형처럼 천정에 매립되지 않고 제품 전·후면부가 모두 노출되며, 머리 위로 물을 배출하는 기능을 가진 제품이다.

관세율표 제 7324 호에는 '철강으로 만든 위생용품과 그 부분품'이 분류되고 같은 호 해설서는 '이 호에는 이 표의 다른 호에 열거하지 않는 것으로, 위생용에 사용하는 광범위한 철강제품을 포함한다'라고 설명하고 있다.

따라서 제 7324 호는 철강으로 만든 위생용품을 광범위하게 규정하는 호로서 쟁점②물품은 이에 해당하므로 제 7324.90-8000 호로 분류되어야 한다.

(다) 쟁점③물품은 '액체 분사·살포·분무하기 위한 기기'로 제 8424 호에 분류하여야 한다.

쟁점③물품은 무거운 하중을 견디기 위해 매립형으로 고안되어 물을 여러 형태로 출사하는 기능을 가진 제품이다.

관세율표 제 8424 호에는 '액체나 가루의 분사용·살포용·분무용 기기'가 분류되고 같은 호 해설서는 이 호에 분류될 기기에 대하여 '분사·살포나 분무의 형태로 증기·액체·고체의 물질을 분사하거나 살포하거나 분무하기 위한 기기'로 설명하고 있다.

따라서 쟁점③물품은 물을 단순히 출수시키는 기능을 넘어 노즐의 종류별로 물의 형태를 조절할 수 있도록 하는 특별한 부품을 사용하고 있으므로 액체 분사·살포·분무하기 위한 기기로 제 8424 호로 분류되어야 한다.

(2) 쟁점물품은 제 8481 호의 '밸브로 물을 조절하는 기기'와 결합 없이 단독으로 제시되었으므로 통칙 제 1 호에 따라 제 8481 호로 분류될 수 없다.

(가) 쟁점물품이 연결되어 사용되는 수전은 제 8481 호로 분류되는 물품이다.

해당 호의 용어와 해설서를 종합하여 살펴보면, 이 호로 분류되는 기기는 ① 사용 형태 및 용도에 있어서 관(파이프)·탱크·통이나 이와 유사한 물품에 붙어 또는 그 속에 사용하는 탭·코크·밸브 등으로서 ② 기능면에서는 액체, 기체 등 유량의 흐름을 제어하는 것이다.

그러나, 쟁점물품은 제 8481 호 해설서의 내용을 충족하지 않는 전혀 별개의 물품이다. ① 형태·사용면에서는 파이프에 추가적으로 연결된 호스에 붙어 사용되는 독자적 형태의 물품으로 탭·코크·밸브에 해당하지 않고, ② 기능면에서도 물을 밖으로 배출하는 것을 주기능으로 하는 물품이므로 완전히 독립적인 개별 물품이다.

한편, 청구법인은 관세율표 제 16 부 주 2 규정을 들어 쟁점물품은 제 8481 호에 전용 또는 주로 사용되는 '부분품(part)'으로 제 8481.90 호로 분류된다고 주장하나, 수전은 '밸브로 물을 조절하는 기기(유량의 조절)'이며, 쟁점물품은 '샤워를 위한 위생물품'으로 품목분류상 서로 다른 기능을 담당하는 개별 기기이다.

만약 '밸브로 물을 조절하는 기기'와 함께 샤워헤드가 제시(수출)된 경우라면 쟁점품목분류 사례와 같이 통칙 제 3 호에 따라 서로 다른 재료로 구성되거나 서로 다른 구성요소로 이루어진 복합물은 가능한 이들 물품에 본질적 특성을 부여하는 재료나 구성요소로 이루어진 물품으로 보아 분류하는 규정에 따라 밸브에 주 특성을 인정하여 제 8481.80 호로 함께 분류된다.

그러나 이 분류기준은 샤워헤드를 '밸브로 물을 조절하는 기기'의 부분품으로 보아 한 분류가 아니며, 쟁점물품은 수출신고 시 단독으로 제시되었기 때문에 검토할 여지가 없다.

부분품(part)이란 기기를 직접 구성하며, 부분품 없이는 기기가 자체의 기능을 다할 수 없는 필수불가결한 구성요소를 말한다(관세청 예규 제 167 호 참조, 2017-07-28.). 따라서 쟁점물품이 제 8481.90 호로 분류되기 위해서는 쟁점물품이 '밸브로 물을 조절하는 기기'를 직접 구성하며, 쟁점물품 없이는 '물의 세기 및 온도를 조절'할 수 없는 필수불가결한 구성요소여야 하나, '밸브로 물을 조절하는 기기'는 쟁점물품 없이 그 자체로 ① 형태·사용면, ② 기능면의 모든 요건을 충족하므로 쟁점물품은 제 8481 호의 부분품이 아니다.

(나) 제 8481 호 해설서에 따라서도 쟁점물품은 제 8481 호에 분류될 수 없다.

제 8481 호에 분류될 수 있는 부속품(accessory features)에 대해서는 '탭(tap), 밸브 등에 가열이나 냉각을 위한 이중벽, 연결용의 짧은 관(tubing), 샤워용 살수구(shower rose)에 붙인 짧은 관(tube ending), 작은 분수식 식수대(bowls), 잠금 장치를 갖춘 것'으로 나열하고 있다.

이와 같이 샤워헤드에 붙은 짧은 관이 수전의 밸브 쪽에 붙어 함께 제시되는 경우에만 제 8481 호로 분류될 수 있을 뿐, 쟁점물품과 같이 샤워헤드 자체로 별도 제시된 경우에는 제 8481 호의 부속품으로는 분류될 수 없다.

3. 심리 및 판단

제 8481 호의 HS 해설서에는 '이 호에는 유체(액체, 점성체나 기체)나 어떤 경우에는 고체(예: 모래)의 흐름(공급용, 유출용 등)을 조정하기 위하여 관(管), 탱크, 통(vat)이나 이와 유사한 물품이나 그 속에 사용하는 탭, 코크, 밸브와 이와 유사한 물품을 분류한다. 이 호에는 액체나 기체의 압력이나 유속을 조정하도록 설계된 장치도 포함하고 이러한 기기는 개폐구를 열거나 닫음으로써 흐름을 조정한다'고 기재되어 있는바,

쟁점물품은 수전 등에 추가적으로 연결된 호스(관)에 붙여 사용되고 탭, 코크, 밸브 등에 의하여 물의 압력이나 유속을 조정하는 기능이 없으며, 기능면에서도 물을 밖으로 배출하는 것을 주기능으로 하는 물품인 것으로 보이는 점, 쟁점물품은 수전과 같이 밸브로 물을 조절하는 기기라기보다 샤워용 위생물품으로 보이며, 수출 시 밸브로 물을 조절하는 기기와 함께 제시되지 않고 별도 샤워헤드로 제시된 점 등에 비추어 처분청이 위 청구주장을 배척하고 쟁점①물품을 제 3924 호로, 쟁점②물품을 제 7324 호로, 쟁점③물품을 제 8424 호로 각각 분류하여 관세환급액 등을 부과한 이 건 쟁점처분은 잘못이 없는 것으로 판단된다.

4. 결론

이 건 심판청구는 심리결과 청구주장이 이유 없으므로 「관세법」제 131 조, 「국세기본법」 제 80 조의 2 및 제 65 조 제 1 항 제 2 호에 의하여 주문과 같이 결정한다.

5. 시사점

상기 사례에서 처분청은 샤워헤드에 대해 쟁점①물품과 쟁점②물품에 대해서는 각각 플라스틱(3924 호)과 철강(7324 호)의 재질로 분류하였고, 쟁점③물품에 대해서는 액체 분사 기기(8424 호)로 분류하였습니다. 사건으로는 쟁점③물품의 경우에도 재질 분류가 가능할 것으로 보이며, 쟁점①물품과 쟁점②물품에 대해서는 여지 없이 각각 재질 분류가 적절한 것으로 사료됩니다.

샤워헤드와 물의 출수를 조절하는 손잡이가 함께 붙어 있지 않고 단순히 샤워헤드만 제시되었기 때문입니다.

청구법인은 과거 분류사례를 신뢰하고 제 8481 호의 부분품으로 계속해서 분류해온 것으로 보이는데 부분품은 특게 세번이 있더라도 통칙 제 1 호에 따라 재질 등 다른 세번으로 분류가 가능하므로 항상 유의하여야 합니다. 1) 부분품의 구조가 얼마나 복잡한지 2) 본품에 전용되어 사용되는지 3) 부분품의 구성이 무엇으로 되어있는지 등을 종합적으로 검토하여 결정이 필요하며, 특히 관세율과 관세환급 등이 연관되어 있는 경우에는 전담관세사와 상의하시어 관세 리스크를 최소화하시기 바랍니다.



Global Customs Insight

WTO(세계무역기구)의 개혁 논의

1. 개요

세계무역기구(WTO, World Trade Organization)는 출범 이래 무역자유화를 통한 세계 무역과 경제의 성장과 발전에 핵심적인 역할을 해왔습니다. 그러나 WTO체제는 내부의 구조적인 문제로 다자무역협상의 성과를 도출하지 못하고, 상소기구는 마비된 상태에 머물러 있는 등 해묵은 문제를 해결하지 못하고 있습니다. 현재 WTO체제는 근본적 한계를 극적으로 드러내고 있는 상황이며, 개혁의 필요성이 꾸준히 대두되고 있습니다. WTO체제의 개혁과 그 속에서 한국의 역할은 무엇인지 알아보겠습니다.



이 하 나

관세사

hnlee@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. WTO 체제 위기의 이유

WTO 체제의 위기는 내부적인 요인과 외부적인 요인에서 기인합니다.

현재 WTO 는 회원국이 164 개국에 달하는 만큼 다양한 이해관계를 갖고 있어 주요 사안에 대한 합의를 도출하는 것이 어려운 것이 현실입니다. 게다가 자유무역 수준의 심화를 추구하는 선진국 회원국들과 개발 의제를 중시하는 개도국 회원국 간 입장 차이가 좁혀지기 힘든 한계성이 내재해 있습니다. 이와 더불어 회원국들의 총의(Consensus)에 의해 합의가 도출되는 WTO 의 의사결정 방식과 다자협상의 '일괄타결(Single Undertaking)' 원칙은 회원국들에 의한 자발적 규범 준수가 생명인 다자무역체제의 정합성과 안정성을 제고하는데 기여하고 있는 반면, 체제의 경직성과 비효율성을 야기하고 있다는 구조적 문제도 있습니다.

또한, 지난 2019 년 미국이 상소기구의 위원 선임을 거부한 이후로 국제 분쟁 해결기구의 기능이 사실상 마비되어 있는 문제도 있습니다.

3. WTO 체제 개혁의 현황

2023 년 6 월 제네바에서 개최된 제 12 차 각료회의(MC12) 때 회원국이 합심해 채택한 MC12 결과문서(outcome document)는 분쟁해결(dispute settlement)을 제외한 WTO 기능(규범 제정, 모니터링·심의 등)을 개혁하기 위해 노력하고 제 13 차 각료회의(MC13)에서 그 결과를 보고토록 규정하고 있으며, 2024 년까지 완전히 작동하는 분쟁해결체제를 복원할 것을 주문하고 있습니다.

2024 년 2 월 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 개최된 MC13 에서는 최초로 '각료 대화(ministerial conversation)' 세션을 개최하여 무역과 지속가능발전 및 무역과 포용 이슈를 논의하였으며, 무역 및 산업정책(보조금) 논의에 관한 임시 작업반 설치에 제안되었으나 합의안을 확보하지는 못하였습니다.

분쟁해결제도와 관련해서는 2024 년 말까지 분쟁해결제도를 완비하기로 한 MC12 에서의 약속을 재확인하는 데 그쳤습니다.

4. WTO 체제 개혁 속 한국의 역할과 방향성

1) 다자주의(Multilateralism) 강화 및 지역주의의 전략 병행

한국은 수출 주도형 경제 구조로 인해 자유롭고 공정한 무역 환경이 필수적입니다. 따라서 다자주의를 강화하고 보호무역주의를 대비하는 전략을 병행하는 방향으로 WTO 개혁에 임해야 합니다. 이를 위해 유사한 경제 규모와

입장을 가진 중견국들과는 연대하여 국제무역 규범을 공동으로 수립하고 지지할 필요가 있으며, 다자간 협상을 주도해 다수 국가의 합의를 통한 규칙을 마련할 필요가 있습니다. RCEP, CPTPP 등 지역 무역 협정 활용도를 높이고, 기존 FTA 제도를 최대한 활용하여 WTO 체제 변화에 따른 리스크를 최소화할 필요가 있습니다.

2) 디지털 무역 및 전자상거래 규범 선도

디지털무역을 급성장하고 있는 가운데 한국은 IT 강국으로서 디지털 무역 규범을 선도할 수 있습니다. 이 속에서 한국은 데이터 이동의 자유화 및 전자상거래의 무관세 정책을 유지함으로써 디지털 무역 자유화에 앞장설 수 있으며, 개인정보 보호 및 보안 규범을 국제 표준에 맞게 수립함으로써 개인정보 보호와 무역 자유화의 균형을 맞출 수 있습니다.

3) 환경 및 지속 가능 무역 규범 강화

기후 변화와 지속 가능성 문제가 부각되면서 무역과 환경의 연계가 중요해지고 있습니다. 한국은 환경보호를 이유로 한 무역 장벽이 자의적으로 적용되지 않도록 국제 규범 제정에 참여할 필요가 있으며, 저탄소 기술 및 친환경 제품을 개발하여 탄소중립 기술을 개발하고 보급하여야 하며, EU의 탄소국경조정제도(CBAM) 등 국제 환경 규제에 선제적으로 대응할 필요가 있습니다.

4) 국내 산업 보호 및 경쟁력 강화

① 국내 산업 보호를 위한 무역 구제 제도 강화

반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등을 적극 활용하여 불공정 무역에 대한 신속한 대응 체계를 구축할 필요가 있으며, 국제 통상 전문가 및 무역 변호사 양성을 통해 대응 능력을 강화하여야 합니다. 또한, 글로벌 무역 동향 및 불공정 무역 징후를 실시간으로 감지하고 대응하는 조기 경보 시스템을 구축이 필요합니다.

② 중소기업 경쟁력 강화 및 수출 다변화

중소기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 맞춤형 지원이 필요합니다. 해외 전시회 참가를 지원함으로써 글로벌 마케팅을 강화할 수 있으며, 미국, 중국 중심의 수출 구조에서 동남아, 유럽, 남미 등으로 시장을 다변화하여야 합니다.

③ 내수 시장 활성화 및 소비 진작

글로벌 무역 환경 변화에 대응하기 위해 내수 시장 강화가 필요합니다. 소비 진작을 위한 세제 혜택 및 정책적 지원을 함으로써 내수 시장을 활성화할 수 있으며, 'K-브랜드' 가치를 높여 내수 및 수출시장에서의 국내 브랜드 경쟁력을 강화하여야 합니다.



FTA 및 수출입 실무 안내 한-필리핀 FTA 체결

1. 추진 일정

한-필리핀 FTA는 지난 11.14일 우리 국회에서 비준 동의 됨에 따라, 정부는 국내 비준절차 완료를 필리핀 측에 통보한 뒤, 양국은 합의를 거쳐 2024년 12월 31일 발효하기로 했습니다.

* 주요 경과 : ('19.6) 협상 개시 → ('21.10) 협상 타결 → ('23.9) 정식 서명 → ('24.11) 국회 의결
FTA 발효 1년 후 서비스무역 및 투자 분야는 추가 협상 진행 예정입니다.



손성곤

관세사

skson@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 주요 내용

한-필리핀 FTA는 우리나라가 아세안 국가 중에서 다섯 번째로 체결한 양자 FTA로, 기존 한-아세안 FTA 및 RCEP보다도 높은 수준의 시장 개방을 통해 양국 간 교역·투자의 확대는 물론, 우리 기업의 시장 접근성을 제고 함으로써 경쟁국 대비 필리핀 시장 내에서 경쟁 우위를 확보할 것으로 기대됩니다.

품목수 기준, 한국은 전체품목 중 94.8%, 필리핀은 96.5% 관세철폐·감축으로 기존 ASEAN, RCEP FTA를 통해 필리핀은 전체품목의 89.2%(9,993개)만 개방하였으나, 한-필 양자 FTA를

통해 양허 수준을 7.3%p(821개) 추가 확대 함으로써 한국은 기발효 FTA(ASEAN, RCEP) 대비 전체품목의 94.2%(11,517개)를 개방하였으나, 한-필 양자 FTA를 통해 양허 수준을 0.6%p(85개) 추가 확대하였습니다.

* 품목수 기준 관세철폐율(%) : (한) 94.8%, (필) 96.5% → 이는 한-아세안 FTA 및 RCEP 대비 각각 (한) 0.7%p, (필) 7.3%p 상승한 수치임

3. 우리 기업에 대한 기대효과

관세 추가 양허로 우리 수출품의 가격경쟁력이 제고 될 것입니다.

특히, 자동차(5%) 관세는 즉시(화물차 및 승용차) 또는 5년 내 철폐(하이브리드·친환경차), 자동차 부품(3~30%) 또한 5년 내 관세철폐를 통해, 우리 수출 주력 품목의 수출 여건이 크게 개선될 전망이다.

* 우리 농수산 수출 관심 품목 또한 즉시 철폐(커피 조제품, 대두, 곡분류 등), 15년 내 철폐(인삼류, 고추, 가다랑어 등) - 필리핀 주요 수출품인 바나나는 5년 내 관세 철폐되나 세이프가드 조치를 통해 일정 수입물량 초과 시 관세(최대 30%) 재부과 가능

또한, 2024.12.31일 한-필리핀 FTA가 발효되자마자 1년 차 관세철폐가 즉시 적용되고, 다음 날인 2025.1.1.일 부터는 2년 차 관세가 연달아 철폐됨으로써 우리 수출입 업계가 체감하는 효과는 매우 클 것으로 예상 됩니다.

* 5년 내 철폐 품목인 하이브리드 · 친환경 자동차 관세 인하 예시 : ('24.12.31) 4% → ('25.1.1) 3%(△1%p)
→ ('26.1.1) 2%(△1%p) → ('27.1.1) 1%(△1%p) → ('28.1.1) 0%(△1%p)

4. 전망

WTO 다자통상체제가 약화 되는 시기에 FTA의 중요성은 점점 더 커지고 있으며, 한-아세안 FTA 등 다자간 FTA와 비교하여 관세 추가 양허를 통한 한-필리핀 FTA 체결함으로써, 우리의 주요 교역국인 필리핀과의 무역망을 확충하는 중요한 계기가 될 것입니다.

특히, 한-필리핀 FTA는 높은 시장 개방을 통한 양국 간 교역·투자·기업 간 협력 확대는 물론 공급망 안정, 문화산업, 기술협력 등 새로운 분야에서의 산업협력 또한 심화함으로써 양국의 성장잠재력 향상에 도움이 될 것입니다.

앞으로 양국은 한-필리핀 FTA와 함께 부속서 및 이행약정을 통해 백신, 기후변화, 희소금속가공, 문화산업, 표준, 전자상거래 등 협력 강화 및 기술지원 등을 함께 추진할 계획입니다.



관세무역개정 내용과 의견

「관세청 납세자보호에 관한 고시」 일부 개정 (안) 행정예고 안내

1. 개요

관세법은 납세자 보호를 위하여 “납세자보호담당관”이라는 직무를 규정하고 있습니다. 납세자보호담당관은 세관의 위법·부당한 처분 등에 대한 관세분야 납세자 권리를 보호하는 업무를 수행하며, 그 밖에 납세자의 편리를 위한 관세민원서비스를 제공하는 역할을 합니다. 납세보호담당관의 역할과 관련된 「관세청 납세자보호에 관한 고시」 개정 관련 행정예고가 있어 안내 드립니다.



정 동 희

관세사

Jdh9410@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 개정 사유

관세행정 과정에서 납세자의 권익을 보호하기 위한 제도 및 절차 개선

3. 주요개정 내용

(1) 세조사범위 확대 시 의견청취 절차 명확화(제 42 조)

- 납세자보호담당관은 관세조사범위 확대에 관하여 위원회 심의 시 납세자로부터 의견을 청취하도록 절차 명확화

(2) 납세자보호담당관의 관세조사 중지 사전승인 절차 규정(제 47 조~제 49 조)

- 소 관 부 서 장 이 관 세 조 사 를 중 지 (3 회 초 과 시) 하 는 경 우 납세자보호담당관으로부터 사전승인* 필요

*「관세조사 운영에 관한 훈령」개정에 따라 '25.1.1.부터 착수하는 관세조사에 적용

(3) 권리보호요청 안건에 대한 서면회의 근거 마련(제 77 조)

- 과태료와 관련된 경미한 권리보호요청 안건의 경우 납세자보호위원장 및 위원이 출석하지 않는 서면회의 가능

(4) 납세자보호담당관의 권리보호 및 결과통지 근거 마련(제 79 조, 제 101 조)

- 납세자보호담당관이 세관공무원의 권리침해 사실을 인지하여 권리보호요청 처리한 경우 결과통지 등 세부절차 규정

-

4. 개정관련 의견

수출입기업들에게는 해당 개정이 긍정적인 방향으로 작용할 것으로 판단됩니다. 특히 '관세조사 중지 사전 승인 절차'의 신설은, 관세조사 시 조사 중지로 인한 조사 장기화로 애로사항을 겪었던 수출입기업들이 납세의무자로서의 권리를 보호하는데 보탬이 될 것입니다.

THE BEST CUSTOMS ADVISOR

We make the difference for your successful business!



 Shinhan